

일련번호 [종합2020-004-005]

한전KDN(주) 상임감사 통보, 주의 요구

제 목 일용근로자 관리업무 소홀

소 관 부 서 □□□□□□□□

조 치 부 서 □□□□□□□□, <<<<< (♠♠♠)

구 분 비정규관리

내 용

□□□□□□□□ ♣♣♣♣♣은 □□□□ □□□□□□ 지장전주 이설 사업에 수반되는 작업을 위해 일용근로자를 수시로 자체 채용하여 사용하고 있다.

「일용근로자 관리 지침」 1.5 (사용기간) 1.5.1에 의하면 일용근로자의 1회 사용기간은 3개월 미만을 원칙으로 한다. 다만, 계약 종료 후 3개월 이상의 근로단절 또는 1개월 이상의 타사 근로경력을 증빙하는 서류를 제출 시에는 사용기간을 새로이 기산할 수 있으며, 동 지침 1.5.3에 의하면 1.5.1항의 근로단절 또는 타사 근로경력을 증빙하는 서류의 제출 없이 연속 재계약을 통해 계속사용기간을 3개월 이상으로 운영할 경우에는 소속 처장/사업소장의 승인을 득하여야 한다. 이 경우에도 계속사용기간은 9개월 미만으로 운영되어야 한다.

또한 「산업재해보상보험법 시행령」 제23조(근로 형태가 특이한 근로자의 범위)에 의하면 1일 단위로 고용되거나 근로일에 따라 일당 형식의 임금을 지급받는 근로자에게 평균임금을 적용하는 경우 일용근로자라 한다. 다만, 근로관계가 3개월 이상

계속되는 경우에는 일용근로자로 보지 아니하며, 「소득세법 시행령」 제20조(일용근로자의 범위)에 의하면 근로계약에 따라 동일 고용주에게 3개월 이상 계속하여 고용되어 있지 아니한 자를 일용근로자로 정의하고 있다.

그러나 □□□□□□□□ ♣♣♣♣♣은 광케이블 지장전주 이설 작업을 위해 일용근로자 ◎명을 단절 없이 연속 ×개월('○○.○○월~'○○.○○월)을 초과하여 사용하였다.

[표 1] 일용근로자 연속 ×개월 초과 사용 현황

성명	주민번호	직종	시작년월	종료년월	연속개월
○○○	*****_*****	광케이블설치사	0000.00	0000.00	00
○○○	*****_*****	광케이블설치사	0000.00	0000.00	00
○○○	*****_*****	광케이블설치사	0000.00	0000.00	00
○○○	*****_*****	통신외선공('00.00.) 전공A급('00.00.) 광케이블설치사	0000.00	0000.00	00
○○○	*****_*****	통신외선공('00.00.~00.) 광케이블설치사	0000.001	0000.00	00

관계부서 의견

□□□□□□□□ ♣♣♣♣♣은 광케이블 지장전주 이설에 수반되는 작업은 고위험이 수반되는 공정으로 숙련공이 필요하였으며, 「일용근로자 관리 지침」 1.5(사용기간)의 지침을 법적 사용기간(2년 미만)으로 임의 해석하였고 향후에는 해당 지침을 준수하여 일용근로자를 사용하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□□□□□□은 향후 일용근로자 사용에 있어 관련 규정을 준수 할 수 있도록 직원들에게 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

◁◁◁◁◁◁은 일용근로자를 단절 없이 연속 ×개월 초과하여 사용하여 일용

근로자 관리 업무를 소홀히 한 관련자에게 “주의” 조치하시기 바랍니다.(주의)

< 관 련 자 >

소 속	직 위	성 명	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
▷▷▷▷▷▷	차장	○○○	'17.01.01.~'19.12.16.	일용근로자 관리 업무 소홀	주의

※ 소속은 현 소속('20.06월) 기준